

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2163/2533

นางสำรวย ยกผม
นายผาง มุลยา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา

ป.วิ.พ. มาตรา 94 วรรคท้าย, มาตรา

การที่โจทก์เขียนข้อความในสัญญาเกินกว่าจำนวนหนี้ที่เป็นจริงโดย จำเลย
ไม่ได้รู้เห็นยินยอมด้วย สัญญาดังกล่าวย่อมเป็นเอกสารปลอม ใช้เป็นหลักฐานใน
การฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไม่ และแม้ขณะโจทก์เขียนสัญญา จำเลยจะได้กู้ยืมเงิน
โจทก์ไปจำนวนหนึ่งจริง ศาลก็จะบังคับให้จำเลยชำระหนี้นั้นโดยอาศัยสัญญาที่ไม่
ได้

แม้สัญญาที่โจทก์นำมาฟ้องจะระบุว่าจำเลยได้รับเงินที่นำไปครบถ้วนแล้วก็ตาม
แต่เมื่อจำเลยได้ให้การต่อสู้คดีไว้ว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่โจทก์ปลอมแปลง
โดยกรอกข้อความและจำนวนเงินที่กู้ผิดจากที่กู้กันจริงโดย จำเลยไม่ได้รู้เห็น
ยินยอมด้วย เช่นนี้ จำเลยย่อมมีสิทธินำสืบพยานบุคคลตามข้อต่อสู้ของตนได้ตาม
ป.วิ.พ. มาตรา 94 วรรคท้าย กรณีหาใช่เป็นการนำสืบเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อความในสัญญาไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กู้ยืมเงินโจทก์จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ตกลงยอมให้ดอกเป็นในอัตราร้อยละ ๑.๒๕ บาทต่อเดือน หลังจากจำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ไปแล้ว จำเลยไม่เคยชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่โจทก์คิดเป็นดอกเบี้ยนับแต่วันกู้ถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท โจทก์ทวงถาม จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยกู้เงินโจทก์เพียง ๘,๐๐๐ บาท โดยลงลายมือชื่อไว้ในสัญญากู้ซึ่งไม่ได้กรอกข้อความและจำนวนเงิน โจทก์ได้ปลอมแปลงสัญญากู้โดยกรอกข้อความและจำนวนเงินจากที่กู้ ๘,๐๐๐ บาท เป็น ๘๐,๐๐๐ บาท โดยจำเลยมิได้รู้เห็นยินยอมด้วย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่า พยานหลักฐานโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้กู้ยืมเงินโจทก์ไปจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ตามฟ้อง

วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่โจทก์เขียนข้อความในสัญญากู้เอกสารหมายเลข จ.๑ เกินกว่าจำนวนหนี้ที่เป็นจริงโดยจำเลยมิได้รู้เห็นยินยอมด้วย สัญญากู้ตามเอกสารหมายเลข จ.๑ จึงเป็นเอกสารปลอมใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ไม่แม้ขณะโจทก์เขียนจำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ในสัญญากู้เอกสารหมายเลข จ.๑ จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ ๘,๐๐๐ บาท ศาลก็จะบังคับให้จำเลยชำระหนี้ดังกล่าวโดยอาศัย

สัญญากู้เอกสารหมาย จ.๑ ไม่ได้ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วย

ในปัญหาที่โจทก์ฎีกาว่า สัญญากู้เอกสารหมาย จ.๑ ระบุว่าได้รับเงินครบถ้วน
แล้ว จำเลยนำสืบพยานเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารดังกล่าวไม่ได้นั้น เห็น
ว่าจำเลยให้การต่อสู้คดีว่าจำเลยกู้เงินโจทก์เพียง ๘,๐๐๐ บาท และลงลายมือชื่อไว้ใน
สัญญาโดยไม่ได้กรอกข้อความ และจำนวนเงินมิใช่ ๘๐,๐๐๐ บาท ตามที่โจทก์ฟ้อง
การที่สัญญาที่โจทก์นำมาฟ้องมีจำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท เป็นเพราะโจทก์ได้ปลอม
แปลงเอกสารสัญญาโดยกรอกข้อความและจำนวนเงินจากที่กู้ไป ๘,๐๐๐ บาท เป็น
๘๐,๐๐๐ บาท โดยจำเลยมิได้รู้เห็นยินยอม เช่นนี้ จำเลยมีสิทธินำสืบพยานบุคคล
ตามข้อต่อสู้ของจำเลยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๔
วรรคท้ายเพราะนำสืบประกอบข้ออ้างว่าพยานเอกสารที่แสดงนั้นเป็นเอกสารปลอม
หรือไม่ ถูกต้องทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือสัญญาหรือเป็นอย่างอื่นที่ระบุไว้ใน
เอกสารนั้นไม่สมบูรณ์ กรณีหาใช่เป็นการนำสืบเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความใน
สัญญาดังโจทก์ฎีกาไม่ ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

ศาลจังหวัดนครสวรรค์ - นายชาติรี สุริยะวิจิตรวงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายสมพล สัตยาอภิธาน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ